

1500850-23.2019.8.26.0322

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: DANIEL LUCIO DA SILVA PORTO

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/10/2022

... tempo depois foi preso por outro crime de roubo em semelhante contexto fático e possui histórico de crimes patrimoniais (fls. 141/145), circunstâncias que autorizam o édito condenatório consoante a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Apelação. Roubo majorado. Concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins

Foro de Lins

2ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, . - Centro

CEP: 16400-920 - Lins - SP

Telefone: (14) 3511-1524 - E-mail: lins2cr@tjsp.jus.br

1500850-23.2019.8.26.0322 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500850-23.2019.8.26.0322

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

Daniel Roberto Garcia

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIEL LUCIO DA SILVA PORTO

Vistos.

DANIEL ROBERTO GARCIA, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, foi denunciado como incurso: i) por três vezes no artigo 157 "caput", c.c. seu § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, c.c. o artigo 70, ambos do Código Penal; ii) por duas vezes, no artigo 157 "caput", c.c. seu § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, c.c. o artigo 70 e com o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal e iii) por uma vez, no artigo 155 "caput", c.c. seu § 4º, inciso IV do Código Penal, porque no dia 13 de fevereiro de 2019, a partir das 6h40, nesta Cidade e Comarca de Lins, em prévio e comum de acordo de vontades e em unidade de desígnios com indivíduo ainda não identificado, executaram os seguintes delitos:

I - subtraíram coisas móveis alheias, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra as vítimas Gabriel Silva Furlan, Renan Rodrigues da Silva e Wendell Alan Vasconcelos Nascimento;

II - tentaram subtrair coisas móveis alheias, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra duas vítimas ainda não identificadas, não logrando consumarem os delitos por circunstâncias alheias as suas vontades e

III - subtraíram para si, mediante fraude, coisa alheia móvel pertencente a Gustavo Freitas Martiniano.

Segundo a inicial acusatória, previamente ajustados, Daniel Roberto Garcia e um indivíduo não identificado resolveram executar roubos/furtos de aparelhos celulares nas proximidades da ETEC de Lins, contra vítimas adolescentes que ali estudavam e, para tanto, Daniel passou a portar uma arma de fogo na cintura, ao passo que o comparsa o conduziu até o local utilizando um veículo VW/Gol de cor escura. Assim, na Rua Constituição, próximo ao nº 20, Daniel desceu armado do veículo, enquanto seu comparsa permaneceu no volante do VW/Gol, pronto para dar fuga a dupla.

Daniel abordou Gabriel Silva Furlan, Renan Rodrigues da Silva, Wendell Alan Vasconcelos Nascimento e Ana Tsade Santos Simplicio e disse: "na moralzinha, passa o celular" e, em seguida, anunciou que se tratava de um assalto, exibindo uma arma de fogo na cintura e mantendo uma das mãos sobre ela.

Gabriel, Renan e Wendell, intimidados por Daniel, entregaram ao mesmo, respectivamente, os seguintes aparelhos celulares: Iphone 5S cinza/preto de IMEI 3592*****0910, avaliado em R\$ 900,00; LG K10 preto de IMEI 3516*****4113, avaliado em R\$ 650,00 e Lenovo preto/dourado de IMEI 3518*****3554, avaliado em R\$ 530,00. Ana Tsade conseguiu se afastar do grupo, mas também foi intimidada por Daniel, que exigiu que ela voltasse, porém, Ana terminou por deitar-se no chão onde estava, já um pouco afastada do local da abordagem e ali permaneceu.

Dois outros jovens não identificados, vestidos e calçados, sem perceberem que se tratava de um assalto, passaram pelo local e também foram abordados por Daniel, que mantinha a arma de fogo na cintura e anunciou o assalto aos mesmos e exigiu a entrega dos aparelhos celulares ou aparelhos de som que possuísem, porém, eles disseram que não portavam tais objetos e foram liberados, razão pela qual estes dois últimos crimes não se consumaram, eis que Daniel estava apenas interessado naqueles dois tipos de aparelhos eletrônicos.

Ana aproveitou que o Agente se distraiu e correu para o interior da Escola ali existente, momento em que Daniel voltou para o VW/Gol, onde o comparsa já mantinha o automóvel ligado e eles se afastaram do local com o veículo.

Pouco tempo depois, na esquina da Rua Constituição com a Rua São Pedro, Daniel e seu comparsa perceberam que o adolescente Gustavo Freitas Martiniano estava ali parado com fones nos ouvidos e resolveram abordá-lo, com o desconhecido parando o veículo bem ali, ao passo que Daniel, ainda no interior do carro, perguntou as horas para Gustavo, engodo para confirmar se a Vítima tinha consigo um aparelho celular ou de som e para exibi-lo. Gustavo, então, pegou seu aparelho celular Sony Xperia M2 Aqua de cor preta e IMEI 3551*****2556, avaliado em R\$ 350,00, no bolso, para olhar o horário e informar a Daniel, momento em que foi surpreendido com ação rápida de Daniel, que subtraiu-lhe das mãos, o mencionado objeto e eles fugiram na sequência. Daniel acabou reconhecido como autor dos roubos/furto.

A denúncia foi recebida em 18 de junho de 2020. Foi determinada a citação do acusado e decretada a sua prisão preventiva (fls. 110/116).

Ante a não localização do réu, o Ministério Público requereu sua citação por edital (fls. 172). Determinada a citação por edital do acusado (fls. 173).

O acusado foi citado por edital às fls. 174/175, deixando transcorrer o prazo "in albis" para apresentar resposta à acusação (fls. 177). Folha de antecedentes criminais contendo outros registros (fls. 121/133 e 153/161). Certidão Estadual de Distribuições Criminais contendo outros registros (fls. 141/145).

O Ministério Público solicitou a suspensão processual, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal (fls. 181). Decisão de fls. 182 determinou a suspensão do processo.

Mandado de prisão preventiva cumprido positivo acostado às fls. 188/190.

O Ministério Público requereu a citação pessoal do réu (fls. 196). Determinada a citação do réu (fls. 197). Devidamente citado (fls. 200), o réu apresentou defesa prévia (fls. 203/224).

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento da absolvição sumária (fls. 227/229). Afastada a hipótese de absolvição sumária e designada audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 18 de outubro de 2021 (fls. 230/232).

Em 18 de outubro de 2021 foi realizada a audiência de instrução. Procedeu-se à oitiva das vítimas presentes. Revogada a prisão preventiva outrora decretada (fls.

285/286).

Designada nova audiência de instrução, debates e julgamentos em continuação para o dia 23 de junho 2022 (fls. 297/300).

Em 23 de junho 2022 foi realizada audiência em continuação. Procedeu-se à oitiva das testemunhas arroladas, e na sequência foi realizado o interrogatório do réu, o qual declarou que não iria responder às perguntas do Juiz ou do Ministério Público, tendo respondido apenas às perguntas formuladas pelo Defensor (fls. 360/361).

Em memoriais de alegações finais (fls. 368/379), o Ministério Público manifestou-se pela procedência da ação penal e consequente condenação do réu nos termos da denúncia.

A defesa técnica, por seu turno, pugnou pela absolvição do réu. Sustentou que que inexistia a possibilidade legal de condenar o réu sob a égide dos elementos de provas acostados aos autos. Referiu que as vítimas Renan, Gabriel e Wendel não tinham condições de identificar o autor do delito e que o relato da vítima Ana seria inverossímil e inverídico, inquinando de invalidade o reconhecimento pessoal feito em solo policial (fls. 385/389).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão acusatória é PARCIALMENTE PROCEDENTE, eis que ao cabo da instrução criminal restou demonstrada a responsabilidade do acusado pela prática de alguns dos crimes descritos na denúncia, mostrando-se firme e segura a prova produzida nesse sentido.

Inicialmente, em que pese a combatividade da D. Defesa ao invocar o julgamento do HC 598.886/SC do C. STJ, cumpre frisar que a Corte Superior admite a realização de distinguishing e a possibilidade de condenação quando a procedência da ação penal não está assentada exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas este é corroborado pelos demais elementos de prova carreados aos autos. É o que se verifica no julgamento do AgRg no HC 767921/SP, julgado em 27/09/2022 de relatoria do e. Ministro Ribeiro Dantas, em cuja ementa consta o seguinte entendimento:

"3. No caso dos autos, a autoria delitiva não tem como único elemento de prova, o reconhecimento fotográfico, o que demonstra haver um distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, pois a condenação do réu se baseou em vasto acervo probatório acostado ao feito, considerando os depoimentos colhidos em juízo, no interrogatório judicial do paciente, com sua confissão espontânea, bem como no fato dos bens subtraídos em poder do agente."

Feito esse esclarecimento prévio, passa-se ao exame das provas de materialidade e da autoria delitiva, as quais estão bem demonstradas pelo boletim de ocorrência de fls. 03/07 e 43/44, pelos autos de exibição e apreensão (fls. 41/42 e 45/46), bem como pela prova oral colhida em juízo.

Foram produzidas provas em juízo:

A vítima RENAN RODRIGUES DA SILVA declarou que no dia dos fatos, durante a manhã, o depoente e as outras vítimas estavam indo à escola, quando um sujeito os abordou pedindo seus celulares. Afirma também que o sujeito os ameaçou fazendo menção a estar armado, inclusive, colocando a mão como se estivesse com uma arma no bolso, mas o declarante disse que não viu, de fato, a arma. Foi dito também que este sujeito que os abordou estava acompanhado por outro sujeito, o qual, por sua vez, permaneceu na direção do veículo utilizado pela dupla, não sendo possível identificar suas feições. O depoente relatou que não conseguiu visualizar com clareza o rosto do autor do crime, mas que suas feições eram semelhantes à fotografia de Daniel que lhe foi exibida em delegacia disse que conseguiu reconhecer o sujeito que os abordou, pois, com base na foto mostrada na delegacia, o declarante identificou que as feições entre a pessoa da foto, Daniel, e do sujeito que os abordou eram muito parecidas, mas o declarante não tem certeza se são as mesmas pessoas. O depoente afirma que recuperou seu celular, mas que ao recebê-lo na delegacia não foi informado com quem estava ou onde foi encontrado. A vítima GABRIEL SILVA FURLAN declarou que no dia dos fatos, por volta das 6h40, o depoente e as outras vítimas estavam indo à ETEC, quando um sujeito os abordou,

fazendo menção a estar armado colocando a mão na cintura, pedindo seus celulares. De imediato, o depoente e as demais vítimas entregaram o celular a este sujeito. Afirmar também, que não conseguia ver o rosto deste sujeito de forma nítida, apenas podia ver da região do nariz para baixo, tendo em vista que o sujeito estava de boné e capuz; disse ainda, que na delegacia, foi lhe mostrado várias fotos e havia uma grande semelhança entre o sujeito que os abordou e Daniel. O declarante disse que recuperou seu celular, mas que ao recebê-lo na delegacia não foi informado com quem estava.

A vítima WENDELL ALAN VASCONCELOS NASCIMENTO declarou que no dia dos fatos, por volta das 6h40, o depoente e as outras vítimas estavam indo à ETEC, quando um sujeito os abordou, fazendo menção a estar armado e estando com a mão no bolso, pedindo seus celulares. De imediato, o depoente e as demais vítimas entregaram o celular a este sujeito. Afirmar também, que não conseguia ver o rosto deste sujeito de forma nítida, tendo em vista que o sujeito estava de capuz, por esta razão era incapaz de reconhecê-lo. O declarante disse que recuperou seu celular.

A vítima ANA TSADE SANTOS SIMPLÍCIO declarou que no dia 13 de fevereiro de 2019, por volta das 6h40 min, caminhava com seus colegas de escola, Gabriel, Renan e Wendell, quando viu um sujeito saindo de um carro. Este sujeito, inicialmente, estava sem nada cobrindo o seu rosto, apenas possuía um boné na mão, depois que este indivíduo parou os estudantes anunciando o roubo e mandando que as vítimas entregassem os celulares, foi que este sujeito colocou o capuz do moletom e o boné para esconder seu rosto. A depoente informou que neste momento saiu correndo, sendo que o sujeito disse que era para a depoente voltar, fazendo menção a estar armado, se não ele iria atrás dela, assim, a declarante deitou em frente de um carro e ficou ao solo vendo a situação. Afirmou também que conseguiu gravar características específicas deste sujeito, como por exemplo: a pinta abaixo do olho esquerdo e lábios carnudos e desenhados. Ressaltou que desde o primeiro momento ressaltou aos policiais que o autor do delito tinha cutis branca e que seria capaz de reconhecê-lo, de maneira que pode identificá-lo com absoluta certeza tanto por ocasião do reconhecimento fotográfico (sendo a foto do acusado uma das últimas a serem exibidas) quanto no reconhecimento pessoal em solo policial. Ressaltou que em momento algum declarou que o agente teria pele parda escura. Foi firme em seu depoimento ao apontar o acusado Daniel como sendo o autor do crime, descrevendo detalhes quanto à forma de sua conduta e vestimentas..

A testemunha RAPHAEL HERNANDES PARRA FILHO declarou que na época dos fatos era diretor administrativo na ETEC de Lins/SP e que não presenciou os fatos, mas foi informado pelas vítimas acerca do roubo e, sendo assim, levou-as à Delegacia de Polícia para que fosse registrado boletim de ocorrência. O depoente disse estava presente no momento em que foi apresentado as vítimas o álbum de fotos de pessoas com passagens policiais para que elas pudessem tentar identificar o assaltante; o declarante disse que saiu várias vezes da sala, mas que, quando estava lá, não havia sido reconhecido ninguém ainda.

A testemunha DIOGO AREVALO KAWAGUTI, investigador de polícia, declarou que é nos dias dos fatos teve conhecimento de que quatro jovens, estudantes da ETEC, foram vítimas de roubo. Afirmou que as vítimas foram abordadas por dois indivíduos, que estavam em um carro próximo a escola ETEC e que, durante a abordagem, um dos indivíduos exigiu os celulares das vítimas, ameaçando-as. O depoente disse que, diante dos fatos, foram iniciadas investigações e a partir delas contataram que uma testemunha conseguiu identificar várias características de um dos indivíduos, sendo assim, esta testemunha foi convidada para ir até a delegacia para que realizasse o reconhecimento do assaltante, a partir de álbum de fotografias, dessa forma, a testemunha conseguiu indicar quem era os indivíduos que realizou o assalto. Logo após, o setor identificou um outro roubo realizado por Daniel, onde ele foi reconhecido pessoalmente e preso. Ao ser conduzido à sala apropriada, a equipe de investigação conduziu a testemunha acima mencionada e ela afirmou, em termo de declarações e auto de reconhecimento pessoal, que o autor do roubo ocorrido era Daniel Roberto Garcia. Posteriormente, a equipe de investigação, conseguiu recuperar os celulares roubados e um receptor, Lucas Roberto Milani, que é primo de Daniel, o qual ressaltou que comprou o aparelho de Daniel, alegando que

desconhecia a origem ilícita do bem.

Saliente-se que tal depoimento está em consonância com o quanto relatado em solo policial por LUCAS ROBERTO MILANI, o qual declarou que é primo do investigado Daniel Roberto Garcia. Acerca do celular apreendido na posse do declarante, conforme B.O 4401/2019, marca LG, modelo K10, informou que o adquiriu comprando de seu primo Daniel Garcia, pagando o valor de R\$100,00. Afirmou que o não sabia que o produto era roubado e por isso comprou, acreditando no primo. Esclareceu que trabalha coletando reciclagem de lixo e não tem muito contato com o primo e família. Disse que desconhecia que o primo era suspeito e envolvido na prática de delitos. Consignou que se soubesse que o aparelho era roubado não teria comprado de seu primo. Disse que nunca foi preso, mas atualmente responde processo no fórum por receptação de uma bateria automotiva (fls. 92).

O réu DANIEL ROBERTO GARCIA em seu interrogatório, apontou que sua família não se dá bem com a família de seu primo Lucas e proclamou-se inocente, negando que tenha praticado os delitos em questão.

Conforme referido, a análise de referido acervo probatório leva à segura conclusão de que Daniel foi o autor do delito na medida em que, para além do reconhecimento realizado, foi também apontado por seu primo Lucas como sendo a pessoa que lhe "vendeu" um dos aparelhos celulares fruto do roubo, isto é, que estava de posse da res produto do crime, bem como pouco tempo depois foi preso por outro crime de roubo em semelhante contexto fático e possui histórico de crimes patrimoniais (fls. 141/145), circunstâncias que autorizam o édito condenatório consoante a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Apelação. Roubo majorado. Concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas. Preliminar de violação ao artigo 226 do CPP. Análise no mérito. Mérito. Autoria e materialidade demonstradas. Prova segura. Parcial violação ao art. 226 do CPP. Imprestabilidade do reconhecimento em solo policial que não pode conduzir a absolvição por insuficiência de provas. Restante do conjunto probatório que indica sobremaneira a autoria delitiva. Precedentes. Condenação mantida. Causas de aumento caracterizadas. Dosimetria. Penas e regime adequadamente impostos. Recurso improvido." (TJSP; Apelação Criminal 1508646-39.2021.8.26.0405; Relator (a): Luiz Fernando Vaggione; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Osasco - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/05/2022; Data de Registro: 20/05/2022)

Salienta-se aqui que, embora tenham as vítimas Renan, Wendel e Gabriel mencionado em suas declarações em delegacia que a pele do autor dos fatos seria "parda escura", em juízo esclareceram que os fatos se deram sob baixa luminosidade, que estavam muito nervosos e não tinham condições de descrever o agente.

Por outro lado, a vítima Ana, prestou depoimento seguro e convicto, esclarecendo que conseguiu esconder-se e visualizar com clareza o autor do delito, bem como declarou tanto em delegacia quanto em juízo que o agente teria pele branca (e não parda), o que coincide com sua declaração de fl. 19/20. Vale também destacar que nada foi apontado nos autos que indicasse eventual interesse da vítima em incriminar injustamente o acusado.

Restou incontroverso também o emprego da arma de fogo, tendo em vista os depoimentos das vítimas, que foram contundentes em confirmar que o réu exibiu uma arma de fogo na cintura e manteve uma das mãos sobre ela.

Assim, à luz do princípio da persuasão racional e do exame das provas produzidas, não subsiste dúvida razoável quanto à autoria do delito pelo acusado Daniel em relação às vítimas Renan, Wendel e Gabriel (na forma consumada, em concurso formal).

Por outro lado, em relação à vítima Gustavo Freitas Martiniano, este não foi ouvido em juízo e o crime de furto não foi presenciado pelas demais testemunhas, de maneira que o único elemento de prova existente nos autos é seu depoimento em delegacia, não tendo sequer reconhecido o acusado, de maneira que em relação a tal crime verifica-se a ausência de lastro mínimo para a condenação.

A mesma situação ocorre em relação às "vítimas não identificadas", eis que a dinâmica do suposto crime continuado de roubo em relação a tais vítimas não restou esclarecida por ocasião dos depoimentos prestados em juízo, o que inviabiliza a

condenação nesse particular.

Em suma, tem-se por imperiosa a condenação do acusado por três vezes no artigo 157 "caput", c.c. seu § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, em concurso formal.

Passo a dosar a pena, na forma do artigo 68 do Código Penal:

Na primeira fase, considerando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, pois o réu ostenta maus antecedentes (processo nº 0000057-08.2016.8.26.0600 - fato praticado em 20/02/2016 e trânsito em julgado em 17/12/2018 - fls. 141). No mais, entendo que sua conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime são ínsitas à gravidade abstrata do delito e não justificam o aumento ainda maior da pena-base que justifiquem. Fixo a pena base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, incide a agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal, porque o réu é reincidente (processo nº 0003500-25.2016.8.26.0322 fato em 09/06/2016 e trânsito em julgado em 17/08/2018 - fls. 142/143), motivo pelo qual a pena é elevada em 1/6, sendo a pena intermediária de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Não incidem circunstâncias atenuantes, ressaltando-se que o agente possuía 21 anos completos quando da prática do delito.

Na terceira fase há duas causas de aumento de pena da parte especial e uma da parte geral, tendo em vista que o crime foi praticado em concurso de pessoas e que a ameaça foi exercida com emprego de arma de fogo, conforme artigo 157, § 2º, inciso II e 157, § 2º-A, inciso I, ambos do Código Penal, além de tratar-se de três crimes de roubo em concurso formal, haja vista a diversidade de vítimas e de patrimônios subtraídos.

Aumenta-se, portanto, a pena de 1/4 em razão da majorante da parte geral correspondente ao concurso formal de três crimes, passando a pena a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Por fim, incidem também as causas de aumento da parte especial. Mas em relação a estas, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, deverá incidir apenas a que mais aumenta a pena, isto é, a majorante do emprego de arma de fogo, aumentando-se a pena de 2/3, perfazendo a pena de 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Torno, assim, final a pena de 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, considero os parâmetros dispostos no artigo 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal. Em razão da reincidência e diante do patamar de pena fixado entendo adequada a fixação em regime inicial fechado.

Incabível a aplicação dos artigos 44 e 77 do Código Penal, pois tais institutos são incompatíveis com a pena aplicada, bem como com os antecedentes do réu.

A sanção pecuniária é fixada com piso unitário correspondente a 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época do fato, tendo-se especialmente em conta a ausência de elementos quanto à situação econômica do réu.

Tendo sido revogada a prisão preventiva neste feito e ausentes razões para nova decretação de prisão cautelar, o réu tem direito de apelar em liberdade, se não estiver preso por outro motivo.

Pelo exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu DANIEL ROBERTO GARCIA, como incurso por três vezes em concurso formal (art. 70, CP) no crime previsto no art. 157, caput, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (item I do tópico final da denúncia) à pena total de 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal, em regime inicial fechado; bem como para ABSOLVER o acusado da imputação dos itens II e III do tópico final da denúncia, relativos às imputações de, por duas vezes, o crime do artigo 157 "caput", c.c. seu § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, c.c. o artigo 70 e com o artigo 14, inciso II, do Código Penal e por uma vez, o crime do artigo 155 "caput", c.c. seu § 4º, inciso IV do Código Penal.

Custas pelo réu, na forma da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003,

alínea "a", do §9º, do art. 4º (100 UFESPs), observado art. 12, Lei 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria ou pelo Convênio.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunique-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente.

P.I.C.

Lins, 27 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA